

В Верховную судебную палату

Республики Молдова

ЗАЯВЛЕНИЕ

о ничтожности уголовного преследования

вследствие нарушения императивных норм *jus cogens*

I. Юрисдикция ВСП

Настоящее заявление подается в рамках кассационной компетенции ВСП

в связи с наличием абсолютных правовых дефектов,

делающих судебные акты юридически ничтожными *ab initio*.

II. Преюдициальный факт пыток

Судебным актом по делу № 1-568/98 установлен факт применения ко мне пыток.

Данный факт имеет обязательное преюдициальное значение

и исключает допустимость любых доказательств,

полученных в результате насилия.

III. Ничтожность доказательственной базы

Приговоры по делам № 272/03 и № 1-989/06 основаны на показаниях,

полученных под пытками, что прямо запрещено ст. 15 Конвенции ООН против пыток.

Такие доказательства юридически не существуют,

а все судебные акты, основанные на них, являются ничтожными *ab initio*.

IV. *Jus cogens* и неприменимость сроков

Запрет пыток является императивной нормой международного права.

К таким нарушениям не применяются сроки давности

и процессуальные ограничения.

Ссылка судов на «пропуск сроков» противоречит Конституции РМ

и международным обязательствам государства.

V. Евроинтеграционный аспект

Продолжение преследования жертвы пыток несовместимо с обязательствами Республики Молдова в рамках процесса евроинтеграции, включая принципы верховенства права, эффективной судебной защиты и запрета безнаказанности, составляющие основу *acquis* Европейского союза.

VI. Требования

Прошу:

- 1) отменить приговоры по делам № 272/03 и № 1-989/06;
- 2) признать уголовное преследование незаконным и ничтожным;
- 3) исключить все доказательства, полученные под пытками;
- 4) восстановить мой статус жертвы и направить дело в части полной судебной реабилитации и компенсации.

Curtea de Apel Chișinău

No 2-22000227-02-2r-28012022

Ana Panova sin 19-04-2022

9:00 Sala nr.9

MACERET ALEXEI ARTUR



Constatarea:

calomniei și discriminării drepturilor victimei torturii.

Maceret - atrage atenția Colegiului civil - asupra faptelor de semnificație juridică - obiecte:

1. Sentința nr. 1-568/98 - către stat. limba în text olograf - din 13.10.1998.
2. Sentința nr. 1-568/98 - într-o altă formă - diferită de limba de stat în text tipărit - prezența sigiliului oficial și a semnăturii I.O. Președintele Curții - atestând:
3. Data, Locul și Modul de legalizare - stabilirea torturii, și dreptul internațional - E - Apostila.
4. E - Apostila - Sentința nr. 1-568 / 98 - asupra statului. limba
5. E - Apostila - Hotărârea nr. 1-568/98 - într-o limbă accesibilă victimei, legal eliberată - din 11.02.2021.
6. Hotărârea nr. 1-568/98 - în limba - limba oficială a Tribunalului de la Haga și simetric față de Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor și Convenția de la Haga din 1961 - legalizarea documentelor internaționale.
7. Legalizate data și împrejurările emiterii - Hotărârea Tribunalului Penal - înscrisul a dobândit dreptul unui tratat internațional - mai presus de cel național. 8. Deasupra constituționalului și – deasupra dreptului național al unui tratat

internațional – are o forță convingătoare și probatorie în prealabil. E - Apostila hotărârilor în textul limbii de stat - nu are competențe diferite - în cadrul statului care a emis-o - dar capătă forță internațională - atunci când sunt prezentate - în limbile oficiale și de lucru ale Convențiilor. De aceea – vorbim de discriminare – dreptul internațional. Cert este că s-a întâmplat ca Dosarul nr. 1-568/98 să nu fie o Sentință obișnuită. Cauza nr. 1-568/98 este Hotărârea Tribunalului. Tribunalul de la Haga - va putea lua în considerare această decizie - în contextul aplicării articolului 64 din Convenția de la Viena - privind dreptul tratatelor. Întrucât problema în sine este nerespectarea Convenției Opționale - interzicerea torturii din 1996 pentru Moldova. Aceasta înseamnă o încălcare a articolului 53 din Convenție. Motivul principal al „desființării” - a Tribunalelor din Moldova - a fost o restrângere incorectă - a legislației naționale - în raport cu Convenția Europeană. Spre deosebire de „interpretarea liberă” a Convenției Europene. Rezoluțiile, Convențiile, Declarațiile ONU - fără Carta de Apel a ONU - sunt cele care stabilesc normele internaționale imperative de drept. Când Legea nu protejează împotriva torturii și discriminării, aceasta este căderea Legii Civile. Prin urmare - condamnarea - a lui Maceret în 2003 - a devenit posibilă doar - pentru a ascunde - evenimentul Tribunalului - în Moldova. Din moment ce Colegiul Penal al Camerei de Apel și, ulterior, Colegiul Suprem Penal - a refuzat să recunoască - disponibil pentru recursuri și casații - primind - textul doar în limba accesibilă victimei. „Uitarea” – ce anume victimei – erau inaccesibile – orice informație – despre Tribunal. Și de aceea – victima – nici măcar nu bănuia – despre Statutul său. Cu atât mai mult – conform Rezoluției 40/34 – victima are un loc central – în procesul desfășurat de Tribunale. Așadar - nu necesită - probe - faptul că, fiind Sentința pronunțată de

Tribunal, aceasta nu a fost tradusă niciodată - până la 11 februarie 2021, fie și numai pentru că nu a fost ascunsă doar din cauza condamnării - victima - ci din cauza la traducerea automată inaccesibilă în anii următori - textul scris de mână al Propoziției în sine. Ceea ce în sine dovedește că „participarea” lui Markov – bunicul lui Maceret și chitanța pretins citită – de la Maceret – despre „posibilul” Tribunal în lipsa unei victime – nu sunt apă. Așadar – apelez – la Colegiul civil al Camerei de Apel – să stabilească în raport cu „disputa” faptului, o, nu, despre discriminare. Întreb, constatând faptul - absența - până la data de 02.11.2021 - de la victimă a oricărei informații despre Dosarul nr. 1-568/98 sau Tribunalul din 13.10.1998. Pentru ca acest lucru să devină posibil – de atâția ani – a devenit conștient – „dezmembrarea” istoricului penal. Acum că - asta s-a cunoscut - și a devenit obiectul reabilitărilor judiciare - și juridice în Judecătoria Buiucani - se poate vorbi deschis despre redenumirea Dosarului Dulce sau a Dosarului Torturii în Dosarul Condamnării Victimei - Tortura, care înseamnă redenumirea Cazului Dulce în Cazul Maceret . Așadar, pentru a deveni disponibil – pentru Proces – se cere – „distruge” – „tabu” sau este necesar – transferarea întregului Istoric Penal – Maceret de la Judecătoria Râșcani și Centru, ca Rezoluție – de Civilă. Colegiul - Ana Panov - la Judecătoria Buiucani. Cer restabilirea - accesul la justiție - și restabilirea integrității Dosarului Maceret - în vederea unor dispoziții și retrocedări ulterioare - ca punerea în aplicare a unei reabilitări judiciare echitabile.

Cu stimă, Macheret și A©tor.

Curtea de Apel Chişinău

№ 2-22000227-02-2r-28012022

Ana Panova sin 19-04-2022

9:00 Sala nr.9

MACERET ALEXEI ARTUR



Constatarea:

calomniei şi discriminării drepturilor victimei torturii.

Мачерет – обращает внимание Гражданской Коллегии – на факты имеющих юридическое значение – объектов:

1. Приговор № 1-568/98 – на гос. языке **в рукописном** тексте – от 13.10.1998 года.
2. Приговор № 1-568/98 – на другом - отличном от государственного языка в **печатном тексте** – наличием Гербовой печати и подписью И.О. Председателя Суда – удостоверяющего:
3. Дату, Место, и Способ легализации — устанавливающие пытки, и международные права— Е – Апостиль.
4. Е - Апостиль - Приговора № 1-568/98 – на гос. языке
5. Е - Апостиль - Приговора № 1-568/98 – на языке – доступном для жертвы выданный в законном порядке – от 11.02.2021 – года.
6. Приговор № 1-568/98 – на языке – жертвы официальный язык Гаагского трибунала и симметрично Венской Конвенции о праве международных договоров и Гаагской Конвенции 1961 года – легализации международных документов.

7. Легализовав дату и обстоятельства выдачи – Приговора Уголовного Трибунала - документ приобрёл право международного договора – выше национального.

8. Над конституционное и – выше национального Право международного договора – имеет заранее убедительную и доказательную силу.

Е – Апостиль судебных решений в тексте государственного языка – не имеет различной силы – внутри государства, издавшего его – но приобретает международную силу – будучи представлены – на официальных и рабочих языках Конвенций.

Именно поэтому – речь здесь идёт о дискриминации – международного права.

Дело в том, что так получилась, что Дело № 1-568/98 – это не обычный Приговор.

Дело № 1-568/98 – это Приговор Трибунала.

Трибунал Гааги – сможет рассмотреть данное решение – в контексте применения статьи 64 Венской Конвенции - о праве международных договоров.

Так как сам вопрос – состоит в несоблюдении Факультативной Конвенции – запрета пыток от 1996 года для Молдовы. А значит нарушение статьи 53 Конвенции.

Основной причиной – «упразднения» - Трибуналов Молдовы – стало неверное ограничение – национального законодательства – применительно к Европейской Конвенции. В отличии от – «вольного толкования» Европейской Конвенции.

Именно Резолюции, Конвенции, Декларации ООН – без апелляционного Устава ООН – устанавливает императивные международные нормы права.

Когда Закон не защищает от пыток и дискриминация – это падение Гражданского Права.

Поэтому – осуждение – Мачерет в 2003 году – стало только возможным – с целью скрыть – событие Трибунала – в Молдове.

Так как Уголовная Коллегия Апелляционной Палата и следом Уголовная Верховная Коллегия - отказались признать - доступным для апелляций и кассаций – получение – текста на только доступном для жертвы – языке.

«Позабыв» - что именно жертве – были недоступными – любая информация – о Трибунале. И именно поэтому – жертва – даже не подозревала – о своём Статусе.

Тем более – согласно Резолюции 40/34 – Жертва имеет центральное место – в процессе проводимыми Трибуналами.

Поэтому – не требует - доказательств - факт того, что, будучи вынесенным Трибуналом Приговор - никогда не переводился – вплоть до 11.02.2021 года

Хотя бы потому, что был не только скрывается в силу осуждения – жертвы – а в силу недоступного машинного перевода в последующие годы – рукописного текста самого Приговора.

Что само по себе доказывает, что «участия» Маркова – деда Мачерет и якобы зачитанной расписки – от Мачерет – о «возможном» Трибунале в отсутствии жертвы – неводными.

Поэтому — я призывая — к Гражданской Коллегии Апелляционной Палаты — установить в отношении «спора» факта, о, не, о дискриминации.

Прошу установив факт — отсутствия - до 11.02.2021 года - у жертвы любой информации о Деле № 1-568/98 или Трибунале от 13.10.1998 года.

Чтобы это стало возможным - на протяжении стольких лет - стало сознательное - «расчленение» уголовной истории.

Теперь, когда — это стало доступно известным — и стало объектами в порядке судебном — и юридических реабилитаций в Суде Буюкань — можно открыто говорить о переименовании Дела Дулча или Дела о пытках в Дело об осуждении Жертвы — пыток, а значит переименования Дела Дулча в Дело Мачерет.

Поэтому, чтобы стало доступным — для Судебного разбирательства — требуется — «разрушить» - «табу» или необходимо — перевести всю Уголовную историю — Мачерет из Судов Рышкановка и Центра, как Постановления — Гражданской Коллегии - Аны Панов — в Уголовный Буюканский Суд.

Прошу восстановлении -доступа к правосудию — и восстановлении целостности Дела Мачерет — с целью дальнейших утилизаций и реституций — как реализации справедливой судебной реабилитации.

С Уважением Мачерет и A©tor.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-02-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. BOUS9XAQDTFH2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073851064

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073851064

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073851064



REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU



REPUBLIC OF MOLDOVA
THE COURT OF CHISINAU

mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 162,
Republica Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Stefan cel Mare si Sfint 162 avenu,
Republic of Moldova
MD-2004, tel. (+373 22) 272740
tel./fax (+373 22) 272740, e-mail: jcc@justice.md



Г-у Мачерет Алексей
мун. Кишинэу, ул. А. Дога, 30, кв. 38

Настоящим, на ваш запрос о подтверждении даты выдачи приговора по уголовному делу № 1-568/98 в переводе на русский язык, суд Кишинэу, месторасположение центр сообщает, что вышеуказанный приговор в переводе на русский язык был выдан вам 11.02.2021.

И. о. заместителя

председателя суда Кишинэу (месторасположение центр) /подпись/ Алена Мирон

Архивариус: Тамара Некулча
Тел.: 022 277271

Переводчик: Виктория Гросу

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (месторасположение центр).

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 18-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7H2Q3790FZEI5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073926618

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073926618

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073926618

ПРИГОВОР

Именем Закона

13 октября 1998

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру

Состав суда:

Председательствующий судья

Секретарь

Ион Бусуйок

Мороз О.

С участием:

Прокурора, государственного защитника

Адвоката

Чимбир М.

Каноненко В.

Рассмотрев в судебном публичном заседании уголовное дело по обвинению

Дулче Виктор Григоре, рожденный 14 февраля 1965 г., в с. Синешть, Унгенского р-на, молдаванин, среднее специальное образование, бывший работник МВД РМ, проживает мун. Кишинэу, ул. М. Спэтару 9/1, кв. 51, неженат, разведенный, ранее не судим,

в совершении преступления предусмотренное ст. 185 часть (3) УК РМ, суд

УСТАНОВИЛ:

Дулче В. Г. будучи назначенным и ангажирован сотрудником полиции на должность инспектора судебной полиции КП с. Центру, мун. Кишинэу, 17 июля 1997 г. находившейся в составе оперативной группы, примерно в 02:00 часа, на пересечении улиц Исмаила и М. Варлаама, мун. Кишинэу, подошел к гр. Алексеев М., который стоял с гр. Чемыртан С. и без какой-либо причины превысив свои полномочия, установленные Законом Республики Молдова "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, ударил Алексеева М. автоматом в спину, затем подошел к Чемыртану С., и нанес несколько ударов прикладом автомата по разным частям тела.

В результате этих действий Алексеев М. получил легкие телесные повреждения в виде синяка на спине, отека носа и раскола левого колена, которые классифицируются как легкие телесные повреждения с кратковременным нарушением здоровья, а Чемыртан С. получил сотрясение мозга, ушибленную рану подбородка, ссадины и синяки на лице, голове, шее, груди, спине, верхних и нижних конечностях, которые квалифицируются как легкие телесные повреждения с краткосрочными нарушениями здоровья.

Он же, Дулче В., 18 августа 1997 г., будучи сотрудником полиции в должности инспектора судебной полиции Комиссариата Полиции с. Центру, мун. Кишинэу, в кабинете 509 офиса Центру, находившейся по ул. Булгарэ 40, необоснованно подозревая гр. Мачерет А. в совершения преступления, превысив свои обязанности, установленные Законом РМ "О полиции", ст. 14, 15, 16, который регулирует условия применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия, нанес Мачерету А. множества ударов резиновой палкой по разным частям тела, в то время как Мачерет А. был привязан к рукам и ногам за спиной, он долгое время лежал на животе на полу. В результате действий Дулче В., Мачерет А. подвергся пыткам и ему были причинены боли, ушибы и синяки на его плечах, спине, лодыжках и ногах, которые классифицируются как легкие телесные повреждения.

На судебном заседании подсудимый частично признал вину и пояснил, что 17 июля 1997 года он дежурил в оперативной группе Комиссариата Полиции офис Центру, Кишинэу

и вместе с инспектором Симон Т. получили информацию, что на улице Исмаила группа молодых людей дерутся.

Вместе с Симоном Т. вышли на место происшествия и на улице Исмаил, угол с ул. М. Варлаам, возле бара, была группа молодых парней, двое из которых, по его мнению, дрались.

Он, Дольче В., вышел из машины с автоматом и задержал одного из парней по фамилии Чемыртан, во время задержания Чемыртан схватил автомат и тянул к себе, и в это время он мог ударить Чемыртана автоматом в подбородок, при этом инспектор Симон задержал второго парня - Алексеева М., которые были доставлены в полицию и в отношении парней был составлен протокол по ст. 174⁵ КАП.

Не признает, что избивал Чемыртана или Алексеева во время задержания.

Признает вину только по эпизоду от 18 августа 1997 г. в отношении Мачерета и пояснил, что 18 августа 1997 г. у них была информация о том, что Мачерет А. совершил кражу сварочного аппарата.

Пришел по адресу Мачерета А., задержал его и доставил в комиссариат полиции по ул. Булгарэ 40, признает, что несколько раз ударил Мачерета резиновой битой, и раскаивается в содеянном.

Подсудимый не признает вину по эпизоду от 17 июля 1997 г. в отношении пострадавших Алексеева и Чемыртана, но его вина доказана показаниями потерпевших.

Потерпевший Чемыртан С. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Алексеевым и другими парнями праздновали день рождения.

Позже вечером они шли домой, по улице Исмаила угол с М. Варлаам, и когда он обнимался с Алексеевым, заметил, что остановилась машина и вышли двое полицейских, у одного из них был автомат.

Тот с автоматом подошел к ним и ударил Алексеева автоматом в спину, и тот упал, затем полицейский с автоматом подошел к нему и начал бить его автоматом в подбородок, по плечам и рукам, тогда ему пришлось защищаться, и он схватил автомат полицейского Дулче В.

Затем его насильно посадили в машину и доставили в отделение милиции, на него и на Алексеева составили протоколы по ст. 174⁵ КАП, но они не были виновны и на следующий день, в суде были оправданы.

Потерпевший Алексеев М. объяснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Чемыртаном и другими ребятами шли со дня рождения где они праздновали, и шли по улице Исмаил. Дойдя до улицы М. Варлаам, остановилась машина «Волга», из которой вышли двое полицейских, один из которых Дулче В. был с автоматом.

Дулче В. подошел к ним и без всякой причины ударил Алексеева автоматом в спину и тот упал.

Затем он подошел к Чемыртану и начал бить его автоматом, а Чемыртан защищался.

Второй полицейский, Симон не бил их, но только помог посадить Чемыртана в машину, потом он, Алексеев М., сел в машину после Чемыртана, и они поехали в полицию, где в отношении их составили протокол по ст. 174⁵ КАП, но на следующий день они были оправданы в суде.

Свидетель Симон Т. пояснил, что 17 июля 1997 г., вместе с Дулче В. находились на работе в Комиссариате Полиции офис Центру и вечером получили информацию о том, что по улице Исмаил группа парней делают шум.

Он вместе с Дулче на автомобиле модели Волга прибыли по ул. Исмаил угол с ул. М. Варлаам, где заметили группу парней, которые, казалось бы, схватились руками.

Дулче В. вышел первый из машины с автоматом и задержал Чемыртана, Чемыртан схватил автомат и начал тягаться с ним, а он задержал Алексеева, они посадили Чемыртана

44

в машину, а затем и Алексеев сел в машину и привезли их в участок полиции, где составили протоколы.

Свидетель Симон сообщил, что не заметил, когда Дулче В. ударил Алексеева или Чемыртана автоматом.

Свидетель Крыжуновский И. пояснил, что 17 июля 1997 г. он находился в дежурной группе Комиссариата Полиции офис Центру и около 02 часов ночи Дулче В. и Симон Т. доставили Алексеева и Чемыртана в полицию, которые были немного пьяны, в их отношении были составленные соответствующий протоколы и переданы в суд, не заметил, что бы Дулче ударил кого-то из парней.

Свидетель Постеука Р. пояснил, что 17 июля 1997 г. он работал в баре "Марат" по ул. Исмаил и поздно вечером заметил на улице группу немного выпивших молодых людей.

В какой-то момент остановилась машина, из которой вышли два человека, у одного из них был автомат, а у другого резиновая бита.

Дулче с автоматом ударил Алексеева в спину и тот упал, потом Дулче начал бить Чемыртана автоматом по рукам и в подбородок, а Чемыртан ударился головой о стекло стойки бара, которое разбилось.

Затем посадили Чемыртана в машину, а Алексеев сам сел в машину после Чемыртана и уехали.

Свидетель объясняет, что Алексеев с Чемыртаном обнимались, а никак не дрались.

Именно такое объяснение дал свидетель Исаков И., который находился вместе с Алексеевым и Чемыртаном на месте происшествия по улице Исмаил, и свидетель Стробицкий Руслан, который также присутствовал.

Потерпевший Мачерет не явился на судебное заседание, но он подал заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, поэтому суд зачитал показания потерпевшего, данные на предварительном следствии (л.д. 68-70), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., дома, на месте его проживания он был задержан капитаном Дулче, который сказал, что был украден сварочный аппарат, и как будто этот аппарат был украден Мачеретом.

Дулче В. доставил его в полицейский участок по улице Булгарэ 40, где в кабинете связал ему руки и ноги за спиной, а затем несколько раз ударил его резиновой битой по ногам и спине, сказав ему заявить, что он украл это устройство, и что он Мачерет вынужден был написать такие показания.

Также были зачитаны показания свидетеля Маркова, который, мотивируя что, не смог явиться на судебное заседание (л.д. 108-112), из которых исходит, что 18 августа 1997 г., его племянник Мачерет был задержан капитаном Дулче В. и доставлен в отделение полиции, где Дулче В. нанес Мачерету удары с резиновой битой, так, что на его теле остались следы.

Также вина Дулче В. доказана актами судебно-медицинской экспертизы (л.д. 81, 82-83, 87), из которых очевидно, что потерпевшие получили телесные повреждения в результате действий Дулче.

Таким образом, выслушав объяснения подсудимого, показания потерпевших и свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд считает, что вина подсудимого полностью установлена и квалифицирует его действия по ст. 185 часть (3) УК РМ, как превышение служебных полномочий, сопровождавшееся актами насилия, актами пыток, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, совершенными неоднократно.

При назначении метода и формы наказания для подсудимого, суд принимает во внимание смягчающие обстоятельства, такие как, что Дулче В. раньше не был судим, искренне раскаивается в содеянном.

Отягчающим обстоятельством является совершение преступления путем издевательства над потерпевшим.

Суд также учитывает тот факт, что его действия не имеют серьезных последствий, поэтому суд приходит к выводу, что за преступление, совершенное подсудимым, возможно, и необходимо назначить условное наказание к лишению свободы с лишением права занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел.

В соответствии с выше указанным и согласно со ст. 267-272 УПК РМ, суд

РЕШИЛ:

Признать Дулче Виктор Григоре виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 185 часть (3) УК РМ, и назначить ему наказание на основании этого закона 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права работать или занимать должность в органах Министерство Внутренних Дел сроком на 5 лет.

В соответствии со ст. 43 УК РМ наказание в виде лишения свободы, назначенное приговором Дулче Виктор Григоре, считать условным сроком на один год.

Мера пресечения в отношении Дулче Виктора – оставить обязанность в письменной форме не покидать место жительства.

Приговор с правом обжалования в Трибунал Кишинэу в течение 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение).

Подпись переводчика подлинна.

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Брошито,
промуеровано и
скреплено печатью
4 (четыре) листов.

М. О. председателя
суда ~~Кудинцу~~

А. Мирон

Арх. Т. Некулча



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Dimitriu Serghei
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CT5X1Y51KUDM1 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

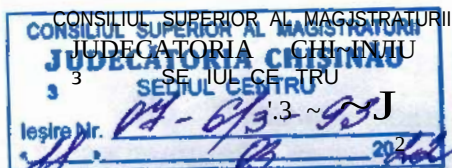
[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074286896



тип. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chisinau, Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Chisinau, Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373 22) 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md



D-lui Alexei Maceret
D-lui Alexei Maceret

La cererea Dvs., din 01.06.2022 cu privire la eliberarea certificatului care confirmă data primirii sentinței nr. 1-568/98 din 13.10.1998 în limba de stat, Judecătoria Chișinău (sediul Centru) vă informează că, potrivit scrisorii de însoțire nr. 07-662-1459 la data de 04.02.2022 în adresa dumneavoastră, au fost expediate, în limba de stat, copia sentinței nr. 1-568/98 ((nr. 1-158998 în doc. gresit)) din 13.10.1998 de învinuire a lui Victor Dulce în baza art. 185 al. 3 Codul penal, copia deciziei Curții de apel Chișinău nr. la-432/2021 din 24.06.2021, copia deciziei Curții Supremă de Justiție nr. la-1773/2021 și copia încheierii Curții de apel Chișinău nr. la-432/21 din 06.10.2021.

Faptul recepționării actelor în speță, fiind confirmat prin avizul de recepție, care a fost semnat la 10.02.2022.

Totodată, vă informăm repetat că, dosarul penal nr. 1-568/1998 a fost nimicit în legătură cu expirarea termenului de păstrare, procesul-verbal de nimicire nr. 4 din 22.06.2015, astfel este imposibil de stabilit, dacă și la ce dată anterior, ați primit sentința nr. 1-568/1998 din 13.10.1998.

Vicepreședinte interimar
Vicepreședinte interimar
al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru



Serghei Dimitriu
Serghei Dimitriu

Ex: Alina Foltea
Ex: Alina Foltea

REPUBLICA MOLDOVA
JUDICATORIA CHIȘINĂU
(sediu Central)



REPUBLICA MOLDOVA
THE COURT OF CHIȘINĂU
(Office Centre)

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Republica Moldova, MD-2004
tel./fax (+373) 22 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 avenue
Republic of Moldova, MD-2004
tel./fax (+373) 22 27 27 40, e-mail: jcc@justice.md

Г-ну Алексею Мачерету

По Вашему заявлению от 01.03.2022 о выдаче справки, подтверждающей получение приговора № 1-568/998 от 13.10.1998 на государственном языке, Суд Кишинэу (местоположение Центр) сообщает, что согласно сопроводительному письму № 07-662/1459, в Ваш адрес 04.02.2022 были направлены, на государственном языке, копия приговора № 1-568/998 (№ 1-158/98 указан неправильно) от 13.10.1998 по обвинению Виктора Дулге на основании СТ.185 Ч.3 Уголовного Кодекса, копия решения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/2021 от 24.06.2021, копия решения Верховного Суда № 1га-1773/2021 и копия определения Апелляционной палаты Кишинэу № 1а-432/21 от 06.10.2021.

Получение Вами данных судебных актов подтверждает почтовое уведомление, подписанное 10.02.2022.

Также, сообщаем Вам повторно, что уголовное дело № 1-568/1998 было уничтожено связи с истечением срока хранения, протокол уничтожения № 4 от 22.06.2015 г., таким образом невозможно установить, получили ли Вы и когда приговор № 1-568/1998 от 13.10.1998 г.

И.О. заместителя

Суд Кишинэу (местоположение Центр) /подпись/ Сергей Димитриу

Исп.: Алина Фолтя

Переводчик: Бужор Н.

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинэу (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинэу (центральное месторасположение)



Сергей Димитриу



file
cusute și numerotate.

Johnston

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Ciubotaru Lorina
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CH3OF03S9Q7F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.03.29 15:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Code de sécurité: 2013074286896

Dosarul nr. 1-568/98

Forma nr. 70

SENTINȚA

În numele Legii

13 octombrie 1998

orașul Chiernești
municipiul

Judecătoria raionului, municipiului Căndru

Instanța compusă din:

Președinte T. Bănușor

Grefier Măroa O

Cu participarea:

procurorului, acuzatorului de stat Cîmbîr M.

avocatului (ților) Canonones V

a judecat în ședința de judecată publică
secretă cauza penală

de învinuire lui Dulce Victor Trigoze, născut la 14
februarie 1965 în satul Sîncuș
raionul Ungheni, moldovean,
studii medii speciale angajat
anterior în organele M. I. A. M. U.
domiliat în Chiernești strada
M. Spătaru 9/1 ap. 51 nu-i căsătorit
divorțat anterior fără cauze penale,
în vîrstă, în instrucțiune
prevăzute de art. 185 al 3 CP al. 1.

A constatat

Dulce V. Trigoze este angajat
ca laborator de poliție în funcție de
inspector al poliției judiciare al C.P.P.
Căndru mun. Chiernești pe data de 17
iulie 1997 aflându-se în exercitiul
funcției în cadrul grupului operativ,
aproximativ la ora 02.00 la intersecția
străzilor Zărnai și M. Vorlova din
Chiernești sa apropiat de cet. Alexeev M.
care stătea cu cet. Comandant S. și fără nici
un semn de avertisment și aribuțiile de pe
crușul lui prin legea R.M., cuprinsă
în "Legea" art. 14, 15, 16 care reglementa
condițiile și limitile aplicării
forței, mijloacele speciale și a războiului
de for, l-a lovit pe Alexeev M. cu

omatur în spur, apoi i-a aplicat cîteva lovituri
patul contondentului pe diferite părți
corpului.

În rezultatul acestor acțiuni lui
Dulceșt i-au fost primite leziuni
morale și oare sub formă de echinocă
spate, edem la nas și excoarctare la
membrul stîng care sînt calificate
leziuni corporale și oare cu de regle-
rănității de scurtă durată iar lui
Dulceșt i-au fost primite como-
cerebrale, plăci coarctate la bătăie,
coarctări și echinocă pe față, cap, gît,
spate, membrele superioare și infe-
riore care sînt calificate ca leziuni
corporale și oare cu de reglarea pînă
la de scurtă durată.

Tot el Dulceșt pe data de 18 august 1997
înc. colaborator de poliție în funcția de
șef al poliției județene la Comisar-
atul poliției + Centrul Chișinău în Brașov
și al sediului pe strada Bulgară 40 bînu-
indu-l neatențind pe cet. Năceroț A în
înc. a unei infracțiuni, depășind atri-
butele de serviciu, stabilite prin Legea
... în privința poliției art. 14, 15, 16
are reglementarea condițiile și limitele
aplicării forței, mijloacelor speciale și a
muniției de foc, i-a aplicat lui Năceroț A
multiple lovituri cu bastonul de cauciuc
pe diferite părți ale corpului pe care Năceroț
era legat de mîini și picioare la
spate, s-a aflat timp îndelungat în loc
pe bătăie la pod. În rezultatul acți-
unilor lui Dulceșt, Năceroț A a fost
torturat și primite leziuni, plăgi și
echinocă pe umeri, spate, antebrațe
și gambe care sînt calificate ca leziuni
corporale și oare.

La sedința judecătorească înculpatsu-
l a recunoscut vina parțial și a
explicat că pe data de 17 iulie 1997
se afla la serviciu în grupa operativă la

Comisarariatul de poliție și Centrul de detenție
și împreună cu inspectorul Simonț au primit
o informație că pe strada Tmașil un grup
de tineri se bat.

Împreună cu Simonț au ieșit la fața locului
și pe strada Tmașil au văzut cei doi de la Varlaam
lângă un bar erau un grup de băieți
tineri dintre care la păreroc erau doi se
băteau.

El Dulce V a coborât din mașină cu auti
matul și l-a reținut pe unul din băieți
pe fașurile Comisarului, în timpul
reținerii Comisarului a apucat de automat
și trăgea la el și în timpul ce la putea
păi-l ține pe Comisarului cu automatul
în bărbie, tot atunci inspectorul Simonț l-a
reținut pe al doilea băieț Alexeș și pe
care i-au adus la poliție și în privința
băieților a fost întocmit proces verbal
pe art 174 C.C.A.

Nu recunoaște că l-a bătut pe Comisarului
sau pe Alexeș în timpul reținerii.

Recunoaște numai una pe epizodul de
la 18 august 1997 în privința lui Măceret
și a explicat că pe data de 18 august 1997
avea o informație că Măceret A. a părăsit
un fost a unui apăsător de pudră.

A venit pe adresa lui Măceret A. l-a
reținut și l-a adus la Comisarariatul de
poliție, în sediul poliției pe strada Bul-
gară 40 recunoaște că l-a bătut pe
Măceret de cîteva ori cu bastonul din
camicie și pe cîtește în cele camicie.

Într-un alt episod nu recunoaște una pe epizodul
din 17 iulie 1997 în privința pătimășilor

Alexeș și Comisarului totuși una lui se
dovedește prin denotările pătimășilor.

Pătimășul Constantin s-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Alexeev
alți băieți, au părăsit o zi de naștere
seara mai târziu mergeau spre casă pe
tracul Izmail colț cu str. Vorlovu și în timp
ce îmbrățișau cu Alexeev au observat
că s-a oprit o mașină și au coborât doi
polițiști unul din ei avea automat.
Cel cu automatul s-a apropiat de ei și
s-a lăsat pe Alexeev cu automatul în
apă și acela a căzut jos pe umăr poli-
știlor cu automatul s-a apropiat de el
și a început să-l lovească cu automatul
de barba, umeri și pe lângă mâini, atunci
el a fost nevoit să se apere și a apucat
automatul pe polițistul Dulceș
umăr, cu forța a fost dus la mașină
aducându-l la secția de poliție, în privința
și Alexeev au fost înfocuite procese-
rile pe art 1745 CCA înăi ei nu erau
ovați și a doua zi la judecătoria au fost
întâlniți.

Pătimășul Alexeev și-a exprimat că pe
la de 17 iulie 1997 împreună cu Constantin
alți băieți, veneau de la o zi de
naștere unde au părăsit și mergeau pe
tracul Izmail. Ajunseser lângă strada
Vorlovu s-a oprit un automobil Volga
care au coborât doi polițiști unul
el Dulceș era cu automatul.
Dulceș s-a apropiat de ei și fără
un motiv l-a lovit pe Alexeev
cu automatul în spate și el a căzut.
De umăr Dulceș s-a apropiat de
Constantin și a început să-l lovească
cu automatul iar Constantin s-a apărut
apoi...

Al doilea politist Simon nu i-a bătut³ numai a ajutat să-l urce pe Constantin în mașină, pe urmă el ~~Alexeev~~ M. s-a urcat în mașină după Constantin și au plecat la poliție unde în prezența lor au fost întocmite procese verbale pe art 1745 CCA înca a doua zi au fost actități la judecată.

Martorul Simon T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 împreună cu Dulce²⁵⁰ se aflau la serviciu la Comisariatul de poliție Centru și peora au primit o informație că pe strada Trucit un grup de băieți fac gălăgie.

El cu Dulce cu autoturismul Volga au venit pe str. Trucit călțându-l, M. Varlaam unde au observat un grup de băieți care parcă se jucau de mâini.

Dulce V a coborât primul din mașină cu autoturismul și l-a reținut pe Constantin iar Constantin apucase de autoturism și se jucau iar el l-a reținut pe Alexeev, l-au urcat pe Constantin în autoturism pe urmă și Alexeev M. a urcat în autoturism și i-au adus la secția de poliție unde au întocmit procese verbale.

Martorul Simon a declarat că nu a observat când Dulce V l-a lovit pe Alexeev sau pe Constantin cu autoturismul.

Martorul Crijanovschi T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 era în grupa de serviciu la Comisariatul de Poliție Centru

pe la orele 02 noaptea Dulce V. și Simon
au adus la poliție pe Alexeev și Comar-
an care erau puși în stare de ebri-
tate, în privința lor au fost înlocuite
roșele verbale respective și trimise
în judecată, n-a observat ca Dulce să
reacție pe reamul din băieți.

Martorul Potenco R. a explicat că pe
data de 17 iulie 1997 lucra în Barul „Moray”
într-o încălțăminte și a observat că era în
grup de tineri în încălțăminte băieți.
La un moment s-a auzit o mașină din
care au coborât două persoane unul din
care a luat un altul o roșie din
mașină.

Dulce cu autoturismul L-a condus pe
Alexeev în spate și acela a căzut pe
pământ. Dulce a început să-l lovească pe
întam că autoturismul e pe mâini
sub bărbie iar Comartan cu capul
condus de ștela bătăliei din geam
e au strigat.

Apoi pe Comartan l-au urcat în mașină
și Alexeev singur s-a urcat în mașină
și Comartan și au plecat.

Martorul explică că Alexeev cu Comar-
an se învârtăeau și nici de cum nu se băteau.
Exact așa explicativ a declarat martorul
Alexeev L. care a fost împreună cu Alexeev
Comartan la fața locului pe strada
măi și martorul Hrebilăși Ruslan care
se l-a fost de față.

Păsimaruț Maceret nu s-a prezentat la
tribuna judecătorească întâi și a înaintat o cerere
judecătorească prin care roșea să fie
numit dovadă în lipsa lui, deoarece

231
judecata a dat citire depozitilor pătimașului
Măcureș date la ancheta preliminară⁴
(f.d. 68-70) din care reținem că pe data de 1^{er}
august 1947 acasă la domiciliu s'au găsit
reținut de căpitanul Dulce V. care zicea
că s'a furat un aparat de radiu și zicea
că acest aparat l'a furat Măcureș.

Dulce V. l'a adus pe s'el la poliție
pe strada Bulgară 40 unde în birou
i-a legat mâinile și picioarele la spate
pe urmă l'a lovit de mai multe ori
cu un baston din cearșă pe toate părțile
și spate zicându-i să declare că
a furat acel aparat și s'el Măcureș a
făcut nevoie să scrie așa o declarație.

S'a făcut au fost date citirii depozitilor
martorului Marov care motivat nu putea
să se prezinte la secunda judecătorească
(f.d. 112) din care reținem că pe data de 1 august
1947 nepotul lui Măcureș, a fost reținut
de către căpitanul Dulce V. și l'a dus
la poliția de poliție unde Dulce V. l'a
bătut pe Măcureș cu un baston din
cearșă că i-au rămas și semne pe
corp.

S'a făcut vna lui Dulce V. este dove-
dită și prin actele de exportare medicală
legală (f.d. 81, 82-83, 87) din care este
evident că pătimașii au primit leziunile
corporale în urma actunilor lui Dulce V.

Așadar audind explicațiile inculpatului
depozitile pătimașilor și a martorilor, studi-
ind materialele din dosarul penal judeca-
ta consideră că vna inculpatului

este stabilită pe deplin și califică acțiunile lui în baza art. 185 al 3 CP al R.M. ca epărire a atribuțiilor de serviciu motivate de acte de violență, acțiuni de tortură, care generează demnitatea personală a părții vătămate săvârșite în mod repetat.

La momentul aplicării formei și mărții de pedeapsă pentru inculpat judecata ține cont de circumstanțele atenuante care din cele anterioare nu au fost judecate, și este sincer în cele ce urmează.

Circumstanța agravantă este săvârșirea infracțiunii prin batjocorirea părții vătămate.

Judecata ține cont și de faptul că în urma acțiunilor lui nu s-a produs o răni gravă, deoarece judecata a luat în considerare că pentru infracțiunea săvârșită inculpatului i-a fost necesar de a primi o pedeapsă condiționată la privarea de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne.

În baza celor expuse și conform art. 477 CP al R.M. judecata
A Hotărât:

A. l. recunoaște pe Dulce Victor Tigoreleșcu în săvârșirea infracțiunii prevăzute art. 185 al 3 CP al R.M. și a impune pedeapsă în baza acestei legi 5 (cinci) ani de libertate cu privarea de drept de a colabora în organele Ministerului Afacerilor Interne al R.M. pe un termen de ani.

În conformitate cu art. 43 CP al R.M. pedeapsa sub formă de privare de libertate este executată prin reținerea la domiciliu.

Dulce Victor Gigore a-î o recerşi condiţio-
nata pe un termen de un an.

În măsura preventivă în pînă la cînd Dulce
Victor a-î lăsa obligaţiunea în scris de
a nu părăsi localitatea de domiciliu.

Sentinţa cu drept de apel la Tribunalul
Chişinău în termen de 10 zile.

Judecător: *[Signature]*



Copia corespunde originalului.

Irrevocabilă la data de 26.10.1998

Judecător
Specialist

[Signature]
M. Sara

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 16-09-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 5S2WF92X7X4R8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074079955

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074079955

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074079955



ПРИГОВОР О Р

Имманем Законаа

21 февраля 2003

мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, офис Центру,

в составе:

Председатель

К. Алфруш

Секретарь

Смирновски, Чаринчук

Прокурор

Русу

Адвокат

Герасеву

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Мачарет Александр Артур, родинеся 23.06.1973,
в г. Кишинэу, русской национальности, среднее
образование, разведен, временно не работает, ранее
не судим, проживающий по адресу мун. Кишинэу
ул. Г. Асани, 49 Б, кв. 23,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 225^а, часть 1 УК РМ, суд,

установил:

19.09.02, в ходе обыска, проведенного в доме подсудимого, - кв. 23, ул. Г. Асани, 49 Б, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

Будучи допрошен, в судебном заседании подсудимый Мачарет А. полностью признал свою вину, он искренне раскаивается, заявив, 19.09.02, около 10-11:00 часов, домой подсудимого пришли сотрудники милиции, которые провели в квартире обыск и обнаружили наркотические средства, уже использованный одноразовый шприц, препараты, из которых изготавливаются наркотические средства.

Употребляет наркотические средства примерно 3-4 месяцев.

Помимо искреннего раскаяния, вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Свидетель И. Солтаж, в суде пояснила, что 19.09.02 г. она была приглашена сотрудниками полиции в качестве свидетеля-помощницы при проведении обыска в квартире подсудимого. После проведенного обыска был обнаружен использованный шприц, в бутылке была какая-то темная жидкость. Изъятые предметы были упакованы и запечатаны.

Вина подсудимого доказана и материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 19.09.02 (л.д. 8-9);
- заключение экспертизы № 212 от 26.09.02, из которого следует, что темная жидкость, поднятая 19.09.02 в квартире подсудимого, приписывается наркотическим средствам.
- протокол осмотра предметов и постановлений приобщения к материалам дела вещественных доказательств от 21.10.02 (л.д. 25,26).

Проверив и анализируя в целом все доказательства, представленные в суде органами прокуратуры, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в суде подтверждена

и в его действиях подпадают под квалификацию по ст. 323.25 ч. 1 УК РМ - незаконное похищение и хранение наркотических средств, без цели сбыта.

При назначении наказания и отсуживающему суду при применении положений ст. 36 УК РМ и при принятии во внимание характера и степени общественной опасности совершенного преступления личность виновного, а следовательно, и вина.

Подсудимый полностью признает свою вину и искренне раскаивается в содеянном, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, совершено одно преступление не является серийным. Подсудимый женат, имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.

Принимая во внимание неосвобожденность подсудимого, судья, исходя из установившейся на основании подсудимому в виде лишения свободы, признает необходимым применить установленное наказание с установившимся испытательным сроком.

Согласно ст. 214 п. 1 ст. 111.102 (п. 590) подсудимый страдает наркозависимостью и требует лечения, судья, исходя из выводов, считает необходимым применить положения ст. 599 УК РМ.

Вещественные доказательства - наркотические средства, подлежат уничтожению.

На основании изложенного, согласно ст. 269.272 УПК РМ, суд,

приговорил:

Мещерета Алексея Артура признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 223.5, часть 1 УК РМ, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Согласно ст. 43 УК РМ, установленное наказание в виде лишения свободы считается условным, установив Мещерет А. испытательный срок на 1 (один) год.

Согласно ст. 59 УК РМ назначить Мещерет А. принудительное лечение от наркозависимости в специальных медицинских учреждениях по месту жительства.

Меру пресечения - поднаху о невыезде Мещерету А., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства - наркотические средства, которые согласно постановлению от 25.11.02 были отданы на хранение Комисариату Полиции сектор Чепиру - подлежат уничтожению.

С правом обжалования в Трибунал мун. Кишинэу в течении 10 дней.

Судья:

/подпись/

Переводчик: Гросу Виктория

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинэу (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И.о. заместителя председателя

Суда Кишинэу (центральное месторасположение)



Алена Мирон

Прощаю,

прокурором и
скреплено печатью
2 (два) штемпя.

М. Д. Преждела мей

суга *Б. Шини*

Апр. 7. Шенуи



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Miron Aliona
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 05-04-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. DR4Y1584JW9F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073886585

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073886585

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073886585

ПРИГОВОРО

Имя Звезда

12.11.2003

мун. Кишинэу

Суд Чентру,

в составе:

Председатель

А. Карауш

Секретарь

А. Чобану

Прокурор

С. Балкан

Адвокат

С. Гаврилина,

рассмотрел на судебном заседании уголовное дело по обвинению Манерета Алексея Артур, родившегося 23.06.1973, проживающего в п. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв. 23, русской национальности, работающего в качестве консультанта фирмы «ONIX», среднее специальное образование, ранее 21.02.2003, приговорённого Судом Чентру мун. Кишинэу на основании ст. 225-5, ч. 1 УК РМ к 2 годам лишения свободы с установлением испытательного срока 11 мес, согласно ст. 43 УК РМ в совершении преступления, предусмотренного ст. 225-5, ч. 2 УК РМ, ст. 225-5, ч. 1 УК РМ и ст. 225-3 УК РМ,

установил:

Ранее осуждённый Манерет А. не сделал соответствующие выводы и опять совершил следующие преступления.

Так, в неустановленных следственными органами времени и месте приобрёл жидкость «Solutan» в целях производства наркотического вещества. Приняв жидкость «Solutan» домой, Манерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003 на кухне приотправил с использованием йода и красного фосфора наркотическое вещество перветин для личного использования. Часть приотправленного наркотического вещества Манерет А. ввёл внутривенно в ту же ночь. 13 февраля 2003 во время проверки по месту жительства Манерета Алексея Артур, проживающего в г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 49Б, кв. 23 сотрудники полиции обнаружили и изъяли следующие вещи: одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета 3,2 мл, 8 использованных одноразовых шприцов, 3 ампулы, на одной из которых была надпись «Solutan», бумажный пакет с порошкообразным веществом жёлтого цвета весом 1,6 гр., фрагменты спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета, 2 флакона с фиолетовой кристаллической жидкостью, полиэтиленовый кулёк с веществом жёлтого цвета.

Соплавно отчёта экспертизы № 525 от 28.02.2003 вещество из одноразового шприца, изъятого у Манерет А., представляет собой наркотическое вещество,

полученное кустарным путём, «Перветин» («амфитамин»), который содержит 00256 гр. перветина и относится к наркотическим и психотропным веществам, вещество фиолетового цвета в двух флаконах представляет собой металлический йод, а вещество тёмно-красного цвета является красным фосфором, и они могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества — перветина, лекарства, которое содержит эфедрин; в использованных одноразовых шприцах и в 11 ампуле, изъятых в квартире Мачерета А., были обнаружены остатки вещества, которое содержит перветин, относящийся как к наркотическим, так и к психотропным веществам. На фрагментах спичечных коробков, обработанных жидкостью жёлтого цвета и на флаконе с надписью «Solutan», обнаружены следы эфедрина, который является перкурсором и психотропным веществом.

Экспертизой от 18.02.2003 установлено, что Мачерет А. находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления вещества перветин.

Также Мачерет А. в ночь с 12 на 13 февраля 2003, приготовив кустарным путём на дому наркотическое вещество «перветин», часть которого использовал сам, а другую часть дал бесплатно своим знакомым Карповичу Л., Поперечному А., Каларашу Г. и Бондаренко Е., которые употребили наркотическое вещество «перветин» в квартире Мачерета А., то есть в кв. №23 по ул. Г. Асаки, 49Б, мун. Кишинёву.

На судебном заседании обвиняемый признал частично свою вину, объяснив, что действительно, в ночь с 12 на 13 февраля 2003 в своей квартире приготовил из жидкости «Solutan», которую купил ранее и хранил дома, наркотическое вещество «перветин». Вечером 12.02.2003 к нему домой пришла Бондаренко А. со своим другом и принесла шприцы, спичечные коробки с кристаллами эфедрина. Также у Анны был одноразовый шприц с жидкостью жёлтого цвета. В квартире находился и Поперечный Андрей, который попросил Мачерета А. пожить в его квартире некоторое время, так как жена выгнала его из дома. Бондаренко А. и Калараш Г. сказали, что были на дискотеке и не употребляли наркотическое вещество. «Перветин», который он приготовил, употребил внутривенно.

Свидетель Калараш Г. сообщил суду, что 12 февраля 2003 вечером пришёл со своей подругой Бондаренко А. домой к Мачерету А. Кроме них у Мачерета А. дома были ещё 3 или 4 человека, которые находились на кухне, в комнате. Он захотел пить и выпил из чашки чай на кухне. У чая был специфический вкус, и кто-то из присутствующих сказал, что в чае есть перветин. У Мачерета А. находились до утра 13 февраля. А утром пришли сотрудники полиции и задержали их, сопроводив в Наркологический диспансер для проверки, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения. Ранее он ещё приходил с Бондаренко А. домой к Мачерету А. и знает, что последний готовит наркотические вещества.

Свидетель Бондаренко А. знакома давно с Мачеретом А. 12 февраля 2003 вечером вместе с Калараш Г. пришла в гости к Мачерету А., где находились до утра, когда пришли сотрудники полиции и задержали их.

Свидетель Лаударь К. сообщил суду, что 18.02.2003, располагая оперативной информацией, что как будто в квартире №23 по ул. Г. Асаки, 49Б

изготавливаются и употребляются наркотические вещества, он вместе с другими сотрудниками ДССОС и двумя свидетелями выехали на место происшествия. Дверь квартиры открыл Мачерет А. – хозяин квартиры. В квартире находилось 6 человек, 2 из которых женского пола. У всех было странное поведение. В квартире на кухне и в комнате были разбросаны использованные одноразовые шприцы. На кухне были различные кастрюли, миски со следами кристаллов, фрагменты спичечных коробков со следами кристаллов какого-то вещества жёлтого цвета. Также были обнаружены кристаллические вещества красного и фиолетового цветов. Мачерет А. объяснил, что он по специальности химик и проводит различные эксперименты с обнаруженными веществами. Все обнаруженные предметы были упакованы, опечатаны и отправлены на экспертизу. Лица, находившиеся в квартире Мачерета А. вместе с Мачеретом А. были сопровождены в Наркологический диспансер для проведения экспертизы, где было установлено, что все находились в стадии наркотического опьянения.

Свидетель Балмуш О., приглашённый в качестве свидетеля-ассистента 13.02.2003 в квартиру Мачерета А., дал аналогичные показания.

Суд высказывая критически о показаниях свидетелей Карпович Ю., Поперечный А., которые сообщили на судебном заседании, что 12.02.2003, находясь в гостях у Мачерета А. не употребляли наркотические вещества и не видели, чтобы кто-то другой употреблял наркотические вещества. Также они заявили, что ранее не употребляли в квартире Мачерета А. наркотические вещества и им ничего не известно о том, что Мачерет А. изготавливает и реализует наркотические вещества. Также суд даёт критическую оценку и показаниям свидетеля Бондаренко А.

Суд считает, что свидетели Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечный А. изменили показания во время судебного заседания с целью защитить Мачерета А., с которым знакомы много лет и находятся в дружеских отношениях. В своих показаниях во время уголовного расследования свидетели Бондаренко А., Карпович Л., Поперечный А. заявили, что употребляли 12.02.2003 наркотическое вещество «первитин», находясь в гостях у Мачерета, и что «первитин» изготовил Мачерет А. и угостил их.

Вина обвиняемого Мачерета А. также подтверждается и другими доказательствами, которые опровергают показания свидетелей Бондаренко А., Карпович Ю., Поперечного А..

Таким образом, вину обвиняемого Мачерета А. подтверждают следующие доказательства: протокол осмотра места преступления от 13.02.2003 (лист дела № 11), научно-технический отчёт №400 от 19.02.2003 (лист дела №13) и отчёт экспертизы №525 от 28.02.2003 (лист дела №3455), которыми установлено, что жидкий раствор в одноразовом шприце, изъятый у Мачерета А., представляет собой раствор «первитина», приготовленный кустарным путём (метамфетамин). Этот раствор содержал 0,2566 гр. «первитина». (метамфетамин), который относится к наркотическим и психотропным веществам, а вещество фиолетового цвета в 2 флаконах является металлическим йодом, вещество тёмно-красного цвета в полиэтиленовом кулече является красным фосфором.

Металлический йод и красный фосфор могут быть использованы для приготовления кустарным способом наркотического вещества – первитина,

лекарства, которое содержит эфедрин. В шести использованных одноразовых шприцах, изъятых у Мамрета А., были обнаружены остатки вещества парвентин, что содержит эфедрин в кристаллическом веществе, обнаруженном на фрагментах спичечных коробков и во флаконе с надписью обнаружен «эфедрин», который относится к прекурсорам и психотропным веществам.

В протоколах медицинского обследования для установления состояния опьянения №255, 592, 599, 691 от 13.02.2003 (лист дела №15-18), установлено, что Бондаренко Е., Карлович Л., Поперечный А.; 13.02.2003 находились в стадии наркотического опьянения, вызванного «парвентином».

Протоколом наркологической судебной экспертизы №61 от 27.03.2003 установлено, что Мамрет А. страдает наркоманией и нуждается в лечении (лист дела №2 (63-64)).

Таким образом, заслушав обвиняемого, свидетелей, рассмотрев материалы дела, представленные доказательства, суд считает, что вина обвиняемого Мамрета А. доказана полностью, а его действия следует квалифицировать согласно ст. 217, ч. 2 УК РМ в редакции от 12.06.2003 как незаконную деятельность по обороту наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, производство, хранение, отпуск, наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, совершённую повторно и согласно ст. 219, ч. 1 УК РМ квалифицировать как организацию или содержание притонов для потребления наркотических или психотропных веществ.

Для назначения наказания суд, согласно положениям ст. 75 УК РМ, принимает во внимание характер и тяжесть совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства дела, которые смягчают или отягчают ответственность.

Мамрет А. признал свою вину, искренне раскаивается, ранее был осуждён за похожее преступление, характеризуется удовлетворительно, совершённые преступления не являются тяжёлыми.

Несмотря на изложенные обстоятельства, суд считает, что перевоспитание и исправление обвиняемого Мамрета А. возможно без изолирования от общества, то есть возможно применить условное наказание. На основании изложенного, согласно ст. 384-389 суд,

пр и г о в о р и л:

Мамрета Алексея признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 217, ч. 2 УК РМ и ст. 219, ч. 1 УК РМ, на основании которых назначить следующее наказание:

--согласно ст. 217, ч. 2 УК РМ — 5 лет тюремного заключения.

--согласно ст. 219, ч. 1 УК РМ — 1 год тюремного заключения.

Согласно ст. 84 УК РМ, полагаясь на менее строгое наказание более строгим, окончательно Мамрету А. определить наказание 5 лет тюремного заключения.

Согласно ст. 84, ч. 4 УК РМ к новому назначенному наказанию присоединяется наказание, назначенное Судом Нарумун Кишизу от 21.02.2003 и полагаясь на

менее строгого наказания более строгим окончательно Мачерету А. назначается наказание 5 лет поремного заключения.

Согласно СТ90УКРМ отсрочить приведение назначенного Мачерету А. наказания в исполнение, установив испытательный срок 1 год

Предварительную меру, назначенную Мачерету А. – арест, отменить и освободить из-под ареста в зале судебного заседания.

Вещественные материалы, приложенные к делу, уничтожить.

Приговор подлежит обжалованию в Апелляционную палату Кишинэу в течении 10 дней.

Председатель заседания

/подпись/

А. Карауш

Переводчик: Бужор Н.

Вужор

Перевод осуществлен службой переводчиков отдела учета и процессуального документирования по гражданским и коммерческим делам суда Кишинёв (центральное месторасположение)

Подпись переводчика подлинна

И. о. заместителя председателя

Суда Кишинев (центральное месторасположение)



Алёна Мирон

Алёна Мирон

Дорошине,
пронумеровано и
схематично не ватно.
5 (мать) листов.

И. О. председателя
суда Бухарну

Д. М. Д. Марон

Дир. 2 ~~Хел~~ за



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Potinga Veaceslav
3. In calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	functionar
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 29-12-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FRWX11FTJU5F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable ; Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature ; Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074190032

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074190032

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Digitally signed by Frimu Valeriu
 Date: 2021.12.29 18:25:01 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova





Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
e-mail: proc-cce@procuratura.md

PROCURATURA REPUBLICII MOLDOVA	
PROCURATURA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU	
OFICIUL CENTRU	
Nr. de ieșire	08-7322
03	11.20

Dlui Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga 30, ap. 38

Vă informez că de către Procuratura mun. Chișinău, Oficiul Centru a fost examinată cererea DVS, cu referire la reluarea urmăririi penale în cauza penală nr. 1997018105, în temeiul art. 287³ CPP.

Potrivit, dispozitivului art. 287/3 CPP, - *reluarea urmăririi penale după suspendare... (1) Urmărirea penală poate fi reluată, cu excepția cazului în care a fost încheiată o tranzacție, printr-o ordonanță motivată, de către procuror, la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, după ce au dispărut motivele suspendării sau a devenit necesară efectuarea unor acțiuni de urmărire penală, stabilindu-se și termenul urmăririi penale.*

Potrivit informației din Sistemul informațional al MAI, cauza penală menționată a fost expediată pentru examinare în fond, Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

În circumstanțele expuse, aplicarea prevederilor art. 287³ CPP, în privința cauzei penale nr. 1997018105, expediate în instanța de judecată sînt inadmisibile.

**Procuror în Procuratura
mun. Chișinău, Oficiului Centru**

Venaceslav POTÎNGA



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Catana Angela
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 02-11-2021 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. DOYO489SCL5K2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074137051

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074137051

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074137051

№4rh-7/2019

Определение

18 декабря 2019 г.

Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, Офис Чокана

Суд в составе:

Председательствующий,

Судья

Александру Санду

Секретарь

Кристина Секриеру

С участием ревизуента

Мачерет Алексей

Переводчика

Пенов Сергей

Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление пересмотра поданной Мачерет Алексея против своей уголовной истории в период 2006-2008 г.

Дела распределено в

08.11.2019

Установил

Мачерет Алексей 25.04.2029 подал заявление в судебной инстанции о пересмотре уголовных дел в период 2006-2008.

В мотивации своей позиции он ссылался на факте что он незаконно был осужден по ст. 217 (2) УК и 219(1) УК (1961), в ситуации, когда в весь период был наказан административно за одно и тоже правонарушение 46-824/2006 и 1409/2006 от 07.11.2006.

В судебном заседании ревизует Мачерет Алексей подтверждал свое позицию о пересмотре приговора Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, через которого Мачерет был признан виновен в совершение преступление предусмотренной ст. 217/2, 219 (1) УК (1961), окончательно 5 лет лишение свободы сроком один год.

Дополнительно Мачерет Алексей предъявил что не хочет пересмотр административных дел 46-824/2006 и 46-1409/2006 от 07.11.2006.

Выслушав сторону, рассмотрев материалы дела, суд считает нужным передать жалобу в компетентной судебной инстанции и именно в офис Буюкань Суд Кишинэу из следующих мотивов.

В соответствие со ст. 460 (1) УПК процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного прокурору на уровне суда, рассматривавшего дело по существу. При наличии оснований, предусмотренных в ст. 458 (3) п .3) и 4), процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного суду, рассматривавшему дело в первой инстанции.

По перечисленным причинам, принимая во внимание, что Мачерет Алексей не желает рассматривать дела о правонарушениях, но суд пересмотрет приговор от 11.08.2006, вынесенный Судом Рышкань

мун. Кишинэу, суд считает необходимым передать жалобу рецензента судье по общему праву в офис Буюкань Суд Кишинэу.

В соответствии со ст. 342, 460 УПК, суд

Устанавливает:

Направить ходатайство Мачерета Алексей о пересмотре приговора от 11.08.2006, принятого Судом Рышкань мун Кишинэу, которым Мачерет Алексей был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 217 (2) и 219 (1) УПК, 84 УК окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год в пользу суда общей юрисдикции, а именно офис суда Кишинэу в Буюканах.

Определение с правом обжалования в течение 15 дней.

Судья

Александру Санду

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Суда Кишинэу, Офис Буюкань согласно утвержденному Штату работников Суд Кишинэу, Офис Буюкань

Переводчик

Подпись переводчика подлинная

И. о. заместителя председателя Суда Кишинэу

(Сектор Буюкань)



totul: 2 / 1000 / 1000
Ex: 1000



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Gheorghe Nicolaescu
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	director
4. și poartă sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Agentia Resurse Informationale Juridice
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 26-07-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. HS5N558YBNEK3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074004858

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074004858

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074004858



MINISTERUL JUSTIȚIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
**AGENȚIA RESURSE
INFORMAȚIONALE JURIDICE**

str. 31 August 1989, nr. 82
MD- 2012, mun. Chișinău,
tel.: 022 820886, fax: 022 820886
www.justice.md

25.02. 2021 Nr. 12-25/ 487

Dnul Maceret Alexei

mun. Chișinău, str. A. Doga, nr. 30, ap. 38

Prin prezenta, cu referire la petiția nr. 185 din 28.01.2021, privind explicarea procedurii de aplicare a apostilei pe anumite acte eliberate de CSJ, Direcția apostilă și legalizare din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice vă comunică că:

Conform art. 3 al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiata la 5 octombrie 1961, singura formalitate care ar putea fi cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei.

În același context, conform pct. 4 din Regulamentul privind aplicarea apostilei, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.163 din 15.02.2007 prevede că *aplicarea apostilei* - unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului și a ștampilei de pe acest act. Ținând cont de prevederile date, pentru aplicarea apostilei, actul prezentat trebuie să conțină obligatoriu, semnătura persoanei responsabile de eliberarea actului și ștampila oficială a instituției de la care emană actul.

Potrivit pct. 8 al Regulamentului pentru aplicarea apostilei se prezintă doar actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pct. 4 din Regulament, prevede că, *act oficial* – actul original, întocmit în forma stabilită de lege, emis de către o autoritate publică sau de către persoana autorizată de stat să presteze servicii publice în numele acestuia.

Totodată menționăm că, conform pct. 9 lit. j din Regulament, Agenția Resurse Informaționale Juridice este responsabilă pentru aplicarea apostile pe copiile și traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate, ceea ce presupune că mai întâi se aplică apostila pe originalul actului.

Mai mult ca atât, menționăm că, pct. 27, lit. f din Regulament prevede că aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă autoritatea responsabilă nu deține speciemenle semnăturilor persoanelor împuternicite și amprenta sigiliilor sau ștampilelor instituțiilor corespunzătoare.

Cît privește traducerea încheierii prezentate, comunicăm că potrivit pct. 14 din Regulament, dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii

efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba țării de destinație de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Prin urmare menționăm că, actele anexate la prezenta petiție, conform prevederilor legale, nu întrunesc cerințele unui act oficial și ca efect nu pot fi supuse procedurii de apostilare.



Gheorghe NICOLAESCU

Director

